

# 한 전 KPS(주) 상임감사

## 시정·부서경고·주의요구

일련번호 2025-☐☐☐☐☐☐-007  
제 목 현지 직원 해고절차 부적정  
관계부서 ■■■사업소  
조치부서 ■■■사업소, ●◎☐♡☐  
내 용

### 1. 업무 개요

■■■사업소는 발주처<sup>1)</sup>로부터 2002년 6월 개소부터 2025년 6월 종료까지 11차례 계약연장을 통해 경상정비공사 및 계획예방정비공사를 수행하였으며, 해당기간 동안 공사의 원활한 수행을 위해 현지인력을 고용하였다.

그런데 현지직원 중 한명인 Virgilio D. Gaytos<sup>2)</sup>(이하 “Gaytos” 이라 한다)는 기간만료에 따른 퇴직 시 해고 사유 및 절차 부적정을 근거로 ☐☐☐☐ 고용노동부(DOLE<sup>3)</sup>)의 노동관계위원회(NLRC<sup>4)</sup>)에 제소하였고, 최종 판결결과 해당건은 부당해고(Illegal Dismissal)에 해당하며, [표 1]과 같이 부당해고 발생기간 중 발생했을 급여, 수당 및 복지혜택뿐만 아니라 정신적 피해 보상금 등을 모두 지급하도록 결정하였다.

[표 1] ☐☐☐☐ 노동관계위원회 중재결과 및 금액

[단위: 원]

1) 주요 고객현황

| 고객사                  | 공사 내역                                     |
|----------------------|-------------------------------------------|
| 한전 ■■■법인(KEILCO)     | ■■■복합 경상정비(경상+OH) (~'22.06.03.)           |
| SPCC(SMC 산하 특수목적 법인) | ■■■복합 경상정비(경상+OH) ('22.06.04.~'25.06.03.) |

2) Virgilio D. Gaytos

- 생년월일: 1961. 6. 26.
- 채용일: 2002. 7. 22.(이후 2~3년마다 재계약) / 고용 계약만료일: 2021. 5. 31.(당시 59세)
- 주요역무: 공기구 관리(Tool and Material Control Supervisor)

3) 고용노동부(DOLE, Department of Labor and Emplotment): 고용, 근로조건, 노동정책을 총괄하는 중앙행정기관

4) 노동관계위원회(NLRC, National Labor Relations Commission): ☐☐☐☐ 고용노동부 산하 중재기관  
→ 중재기관이지만 실제로는 지방노동법원에 준하는 역할을 하고 있으며, 법원 판결과 동일한 구속력을 가짐

| 결정내용                                             | 금액               |                   |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                  | PHP              | 원                 |
| 1. 체불임금(Back Wages) (2023. 1. 1. ~ 2023. 9. 29.) | 398,098          | 9,952,450         |
| 2. 퇴직위로금(Separation Pay)                         | 847,770          | 21,194,250        |
| 3. 퇴직금(Retirement Pay)                           | 867,037          | 21,675,925        |
| 4. Refund(20% 급여 감액) Covid-19                    | 8,074            | 201,850           |
| 5. 정신적 피해(Moral Damage) 및 변호사 비용 등               | 450,000          | 11,250,000        |
| <b>총 지급비용</b>                                    | <b>2,570,979</b> | <b>64,274,475</b> |

※ NLRC 결정내용을 사업소 제출자료를 토대로 재구성

## 2. 관련규정 및 판단기준

「 노동법(Labor Code of the Philippines)」에 따르면 해고(Termination of Employment)는 근로자 보호 중심으로 엄격하게 규정<sup>5)</sup>되어 있으며, 해고가 유효하려면 ① 합법적인 사유(Just or Authorized Cause)와 ② 적정한 절차(Due Process) 두가지 요건을 모두 충족해야 한다고 규정하고 있다.

그리고 「해외사업 실무편람(총무편)」 2. “인사” 에 따라 각 나라별 현지국 노동법에 따른 적정한 노무관리를 하여야 한다.

따라서  사업소는  노동법을 준수하여 고용관리를 했어야 하며, 퇴직 시 해고사유 및 해고절차에 대한 서면 통지 등의 해고절차<sup>6)</sup>를 이행하고 임금정산을 시행했어야 했다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

 사업소는 현지인력 고용 시 경상정비공사 계약기간에 맞춰 통상 2~3년 단위로 재계약을 하는 방식으로 고용계약을 유지해왔으며, Gaytos의 경우 2021년 6월 고용계약 갱신 시 회사의 지시사항 불이행에 따른 징계

5)  노동법에 따른 해고 사유와 절차

| 구분                               | 해고사유                       | 해고절차                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A. 정당한 사유<br>(Just Causes)       | 근로자의 행동이나 과실로 인한 해고        | 1. 첫 번째 통지<br>2. 청문 기회<br>3. 두 번째 통지                                    |
| B. 경영상 사유<br>(Authorized Causes) | 회사의 경영상 이유나 불가피한 상황에 따른 해고 | 1. 노동부(DOLE)에 30일 전 서면통보<br>2. 근로자에게도 30일 전 서면 통보<br>3. 해고 후 법정 퇴직수당 지급 |

6)  노동법에 따르면 해고사유가 타당하더라도 절차를 지키지 않으면 부당해고(Illegal Dismissal)에 해당하여 복직(Reinstatement) 또는 보상금(Backwages) 지급명령이 가능하다.

이력(감봉 2회) 및 비필수 정비직무 수행자 등의 경영상 사유로 재계약 대상에서 제외되었다.

그러나 2021년 당시는 코로나-19 팬데믹이 극심하던 시기로, 인력 수급 부족 등의 사유로 사업소 간부회의를 통해 단기 프로젝트 계약직으로 전환하여 고용계약을 연장하기로 결정하였다. 이후 4회의 추가 단기 연장 계약을 하였으며, 2022. 12. 1. 계약해지 통보를 통해 2022. 12. 31. 계약 만료되었다.

[표 2] Gaytos 고용 주요경과

| 기간                            | 내용                      | 비고          |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| 2002. 07. 22. ~ 2021. 05. 31. | 고용계약                    | 2~3년 고용 재계약 |
| 2021. 06. 01. ~ 2022. 12. 31. | 단기 프로젝트 계약(5회)          | 1~5달 단기 재계약 |
| 2022. 12. 01.                 | 계약해지 통보(한전KPS → Gaytos) | 사유: 업무능력 부족 |

※ 사업소 감사자료 제출내역을 재구성

그런데 Gaytos는 해고 사유 및 절차 부적정으로  고용노동부 산하 노동관계위원회(NLRC)에 제소하였고, 판결 결과 [표 3]과 같이 해당 건은 부당해고에 해당하며, 해당 직원을 복직시키고 부당해고 발생기간 중 발생했을 급여, 수당 및 복지혜택뿐만 아니라 퇴직금, 정신적 피해 보상금 등을 모두 지급하도록 결정하였다.

[표 3] 노동관계위원회 중재결과 주요내용

| 판결/결정 통지서(Notice of judgment / decision)                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| □ 회사(한전KPS)는 30일 이내에 노동부(DOLE)에 고용종료를 서면으로 통지하지 않아 불법해고로 간주됨.                                                           |  |
| □ 프로젝트 고용계약의 만료는 ㉠㉡㉢ 노동법을 회피하려는 시도로 ㉠㉡㉢ 법에 의해 고려되는 정당하거나 승인된 원인이 아님.                                                    |  |
| □ Gaytos는 정규직원이며, 그의 의사에 반하여 회사가 퇴직을 결정하였고, 불법적으로 해고된 것으로 인정되어 모든 퇴직금 <sup>7)</sup> 을 받을 자격이 있음.                        |  |
| ☞ 해당직원을 해고 이전상태로 복직시키고, 부당해고 발생기간 중 발생했을 급여, 수당, 복지혜택 및 퇴직금, 정신적 피해 보상 등 모두 지급                                          |  |
| [Article 223 of the Philippine Labor Code]<br>노동중재인(Labor Arbiter)의 결정에 따라, 항소가 제기되더라도 즉시 효력이 발생(immediately executory) |  |
| [ NLRC RAB case No. RABIV-03-00154-23 / 2023. 9. 29. ]                                                                  |  |

■ ■ ■ 사업소는 노동관계위원회의 1심 판결(2023. 9. 29.) 이후 회사 주장<sup>8)</sup>을 반영하지 않고 노동자 측 주장을 인정한 일방적 승소 결정에 대해 항소(2023. 11. 6.)하였으나 항소는 기각(2024. 3. 22.) 되었고, 기각에 대한 재심 요청(2024. 4. 11.) 또한 재기각<sup>9)</sup>(NLRC 최종판결, 2024. 4. 30.) 되었다.

이후, 소송을 지속할 경우 체불임금 지급 계산기간 및 소송비용 증가 우려가 있으며, ㉠㉡㉢에서는 노동관계위원회의 최종 결정이 양 당사자에게

7) ㉠㉡㉢ 퇴직금의 종류 및 NLRC 결정

| 구분                             | 지급대상                                                                  | NLRC 결정                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Separation Pay<br>(해고·감원 퇴직금)  | · 회사가 정당한 경영상 이유로 근로자를 해고하는 경우<br>· 지급제외: 의원면직(Voluntary Resignation) | Gaytos의 경우,<br>두 퇴직금 모두 지급 명령<br>1) 정규직원으로 간주<br>2) 회사사정으로 인한 불법해고 |
| Retirement Pay<br>(정년·자발적 퇴직금) | · 근속 5년 이상<br>· 나이 60세 이상(최대 65세, 자발적 조기퇴직 가능)                        |                                                                    |

※ 퇴직금 기산일: 최초 근로일

8) 주요내용: 단기 고용형태의 인정 유무와 퇴직금 기산일에 대한 이견 여부 등

9) 노동관계위원회에서는 노동관계 분쟁(해고, 임금 등) 1·2심을 담당하고, 이후 사법기관에 추가항소 가능

모두 구속력이 있는 확정판결(Final Judgment/Decision)의 효력이 있고, 사법기관에서 노동관계위원회의 결정이 거의 번복되지 않았던 전례들을 감안하여, ■■■사업소는 추가 항소를 하지 않고 상대방과 합의(2024. 9. 4.) 하여 사건을 종결하기로 결정<sup>10)</sup>하였다.

## 관계부서 의견

■■■사업소 前■■@○장 ZDW은 2022. 12. 31. Gaytos의 퇴직 이후 2023. 1. 11. 인사발령으로 전출하였고, 감사일 현재까지 해당사건에 대해 인지하지 못하고 있었으며, 해당사건의 경과 및 판결을 확인한 후 본인과 공유하고 대응방안에 대한 협의가 없었던 점을 아쉬워하였다.

또한, ■■■사업소 ■■@○장 보직 당시 소임을 다하고 그동안의 사업소 관행과 전례들을 바탕으로 현지 인력들을 잘 관리하기 위해 노력해 왔으나, ■■■노동법에 대해 정확히 숙지하지 못하여 고용관리 및 퇴직절차를 준수하지 못한 점을 인정하였다.

■■■사업소는 Gaytos의 고용방식과 퇴직절차 위반에 대해 인정하면서, 현지 직원들의 고용형태를 정비하고 퇴직금 관련 내부규정을 개정하며 향후 ■■■노동법에 따른 퇴직 절차를 준수하는 등 유사사례 재발방지를 위해 노력할 것을 의견으로 제시하였다.

---

10) ■■■ 24-034(2024. 9. 18.)「■■■노동부 판결에 따른 퇴직직원 관리방안 보고」

## 조치할 사항

- ① 합작법인의 운영관리를 부적정하게 한 [Pattern]에 엄중 부서경고 조치하고, (부서경고)
- ② [Pattern]장은 현지 직원의 해고절차를 부적정하게 처리한 관련자에 엄중 주의조치 하며, (주의)
- ③ [Pattern]사업소장은 현지 직원들의 고용형태와 퇴직금관련 내부규정을 정비하고, 향후 유사사례 재발방지를 위해 관련자들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

### [관련자 명세]

| 소 속                          | 직 위 | 성 명 | 관리기간                        | 귀책사유              | 조 치 |
|------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-------------------|-----|
| ●○[Pattern]<br>前[Pattern]사업소 | 차장  | ZDW | 2019. 2. 13. ~ 2023. 1. 11. | 현지 직원 해고절차<br>부적정 | 주의  |